

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- Regime jurídico-administrativo
- Princípios básicos da Administração Pública
- Princípios expressos e implícitos

O tema dos princípios da administração pública, embora não figure entre os mais cobrados no direito administrativo, possui relevância significativa.

Estatisticamente, não está entre os cinco tópicos mais recorrentes em concursos, situando-se geralmente entre os menos abordados.

Apesar disso, trata-se de um conteúdo que exerce um papel importante, especialmente no desenvolvimento de raciocínios que podem servir de base para fundamentações em provas discursivas que envolvam direito administrativo.

Trata-se de um assunto que não apresenta grandes dificuldades, mas exige atenção para alguns pontos específicos em que há divergência doutrinária ou entendimento predominante nas bancas examinadoras, o que demanda cuidado por parte dos candidatos. Além disso, é comum que o tema apareça no edital de diferentes formas.

Em alguns casos, surge explicitamente como “princípios da administração pública”, em outros aparece como “regime jurídico-administrativo”, expressão que funciona como sinônimo neste contexto, pois abrange o conjunto de regras, normas e princípios aplicáveis à administração pública no âmbito do direito administrativo.

Ainda, pode constar como “princípios básicos da administração pública”, “princípios expressos e implícitos”, entre outras formulações.

Independentemente da nomenclatura utilizada, todas essas expressões remetem ao mesmo conteúdo, sendo essencial compreender seu conceito, suas classificações e as particularidades associadas a cada princípio para uma preparação adequada.

I – PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- Regime jurídico-administrativo
- Conceito
- Conjunto de princípios aplicados às relações jurídicas envolvendo a Administração Pública, seja para garantir-lhe prerrogativas, seja para impor-lhe restrições.
- Supremacia do Interesse público
- Indisponibilidade do interesse público

O conceito de princípios no Direito Administrativo parte da compreensão do que é o regime jurídico-administrativo. Este regime consiste em um conjunto de regras que orientam o funcionamento do direito administrativo.

Trata-se, portanto, de um arcabouço normativo formado por regras e princípios que regem as relações jurídicas envolvendo a administração pública.

Os princípios são elementos fundamentais que servem de base e de ponto de partida para a construção de normas, para a interpretação das leis e para a formulação de decisões no âmbito jurídico.

A palavra “princípio” está diretamente associada à ideia de começo, de fundamento, sendo aquilo que inicia e dá suporte ao ordenamento.

Assim, o regime jurídico administrativo é compreendido como o conjunto de princípios aplicados às relações jurídicas da administração pública, seja para garantir-lhe prerrogativas, seja para impor-lhe restrições.

Dessa forma, a administração pública está simultaneamente amparada e limitada por esse conjunto de princípios, normas e regras, que orientam o desempenho de suas atividades.

A partir da análise dos princípios, nascem as leis e são fundamentadas as decisões judiciais, uma vez que os princípios oferecem as diretrizes básicas para a atuação administrativa e jurisdicional.



5m

No âmbito da atuação administrativa, é imprescindível que os agentes públicos fundamentem suas decisões com base em princípios jurídicos que regem a Administração Pública.

Por exemplo, ao participar de uma comissão de processo disciplinar ou de licitação, torna-se necessário embasar os atos administrativos nos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, razoabilidade, proporcionalidade, entre outros.

Esses princípios não são meramente orientativos, mas verdadeiras normas que oferecem sustentação jurídica às decisões, funcionando, portanto, como fontes do Direito Administrativo.

A importância dos princípios decorre do fato de que eles servem como alicerce para a atuação administrativa, conferindo legitimidade às ações estatais.

Eles fornecem respaldo técnico e normativo, especialmente quando se trata de elaborar pareceres ou decidir sobre situações como pedidos de licença ou pleitos administrativos retroativos.

Nessas circunstâncias, é comum fundamentar, por exemplo, que, em razão do princípio da segurança jurídica, não se devem aplicar normas novas a fatos pretéritos, preservando-se, assim, a estabilidade das relações jurídicas.

O conceito de fonte, nesse contexto, refere-se a tudo aquilo de que se extrai sustento para a atuação administrativa, sendo os princípios elementos indispensáveis para saciar essa necessidade normativa.

Dessa forma, os princípios compõem o chamado regime jurídico-administrativo, que é estruturado, segundo a doutrina majoritária, a partir de dois grandes pilares: o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público.

O princípio da supremacia confere à Administração Pública determinadas prerrogativas, isto é, poderes especiais em relação aos particulares, necessários para que ela cumpra seus deveres em prol do interesse coletivo.

Por outro lado, o princípio da indisponibilidade impõe restrições à atuação administrativa, uma vez que os gestores não podem dispor livremente dos interesses públicos, devendo sempre observar os limites legais e institucionais.

Portanto, os princípios não se destinam exclusivamente à concessão de vantagens, privilégios ou prerrogativas à Administração.

Eles também estabelecem restrições e limites, evitando que o Poder Público atue de forma arbitrária ou desvinculada do ordenamento jurídico.

Assim, embora a Administração detenha certas prerrogativas que os particulares não possuem, ela também está sujeita a um conjunto de limitações que disciplinam sua atuação.

Esse equilíbrio entre prerrogativas e restrições é o que caracteriza o regime jurídico-administrativo.

Enquanto nas relações privadas vigora a paridade entre as partes, no âmbito do Direito Administrativo há uma relação assimétrica, em que a Administração se encontra em posição de superioridade funcional, não em benefício próprio, mas em nome da coletividade e do interesse público.

Essa condição diferenciada justifica tanto os poderes especiais conferidos à Administração quanto às severas limitações que lhe são impostas, sempre com o objetivo de assegurar a realização do bem comum.



10m



DIRETO DO CONCURSO

01. (CESPE/CEBRASPE/2024/TSE/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA: JUDICIÁRIA) No que diz respeito aos poderes administrativos, aos princípios da administração pública, à responsabilidade civil do Estado, aos serviços públicos e à organização administrativa, julgue o seguinte item. A supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público são princípios basilares do regime jurídico-administrativo expressamente previstos no texto constitucional vigente.



Existe um conjunto de princípios relacionados à Administração Pública. Esse conjunto, contudo, não é exaustivo, ou seja, existem, na realidade, dezenas de outros princípios além dos que são destacados.

A razão pela qual não se abordam todos simultaneamente é que muitos deles são estudados de forma específica e aprofundada conforme os temas e capítulos pertinentes.

Por exemplo, a nova Lei de Licitações, Lei n. 14.133, prevê de forma expressa mais de vinte princípios, sendo que a maioria desses não consta na Constituição nem nas principais leis que consolidam princípios administrativos.

De maneira geral, seria possível enumerar facilmente mais de setenta princípios aplicáveis à Administração Pública. No entanto, a abordagem não ocorre de forma conjunta, mas sim distribuída conforme a necessidade de cada tema ou contexto específico.

I – PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- Princípios expressos e implícitos da Administração Pública
- **Expressos na CF/88:**

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência... (LIMPE)

- **Implícitos (ou reconhecidos):**

LEI N. 9.784/99

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

É fundamental compreender que, ao tratar dos princípios da Administração Pública, realiza-se uma distinção entre princípios expressos e princípios implícitos.

Princípios expressos são aqueles que estão claramente descritos na legislação, com sua nomenclatura específica, como, por exemplo, o princípio da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência. Tais princípios encontram-se formalmente mencionados no texto normativo.

Por outro lado, os princípios implícitos são aqueles que, embora não estejam nominalmente escritos, podem ser extraídos a partir da interpretação dos comandos legais. Um exemplo é o princípio da motivação.

Embora não haja no texto constitucional ou nas leis um dispositivo que o cite de forma expressa, sua exigência decorre da interpretação de dispositivos que impõem a necessidade de fundamentação e justificativa dos atos administrativos.

Assim, quando se exige que um ato administrativo seja devidamente fundamentado, deduz-se a existência do princípio da motivação, ainda que não esteja expressamente nomeado.

Portanto, os princípios expressos são aqueles que constam na lei com sua denominação literal, enquanto os implícitos são percebidos a partir da leitura, análise e interpretação dos textos legais, sendo subentendidos como indispensáveis para o funcionamento da Administração Pública.

Exemplos desses são os princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público.

Apesar dessa distinção teórica, na prática, a diferenciação entre princípios expressos e implícitos nem sempre é tratada de forma precisa, o que, inclusive, leva algumas bancas examinadoras a cometerem equívocos na formulação de questões.

Diante disso, é fundamental que o candidato desenvolva a capacidade de compreender a lógica por trás da questão, muitas vezes respondendo de acordo com o que a banca considera correto, independentemente de eventuais divergências doutrinárias ou acadêmicas.

Por exemplo, não é a proporcionalidade que está expressamente prevista na Constituição Federal. Os princípios expressos no texto constitucional são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conhecidos pelo mnemônico LIMPE.

Além desses, existem os chamados princípios implícitos ou reconhecidos. Esses princípios são considerados implícitos na Constituição, mais especificamente no art. 37, embora não estejam formalmente listados como os princípios expressos do LIMPE.

A Lei n. 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, também prevê princípios que a Administração deve observar.

O art. 2º dessa lei estabelece que a Administração Pública obedecerá, entre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Trata-se, portanto, de um rol exemplificativo, já que utiliza a expressão “dentre outros”. Esses princípios estão expressos na Lei n. 9.784/1999, portanto, estão formalmente previstos no ordenamento jurídico brasileiro, mas não estão todos expressos diretamente na Constituição Federal. Por essa razão, costumam ser classificados como princípios implícitos do texto constitucional.

Vale destacar que alguns desses princípios, como legalidade, moralidade e eficiência, estão tanto na Constituição, no art. 37, quanto na Lei n. 9.784/1999.



15m

Contudo, princípios como razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa e contraditório, embora expressos na lei, não integram formalmente o rol dos princípios expressos no art. 37 da Constituição, sendo, portanto, considerados implícitos em relação ao texto constitucional. Diante disso, é necessário ter atenção em questões de concurso.

Quando uma banca afirma que o princípio da razoabilidade é um princípio expresso, o examinador está questionando se ele está expressamente previsto no art. 37 da Constituição. A resposta correta, nesse contexto, seria que não, uma vez que ele não faz parte do rol do LIMPE.

Embora princípios como razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa e contraditório estejam expressos no ordenamento jurídico, sua previsão não se dá diretamente no art. 37 da Constituição, e sim em normas infraconstitucionais, como a Lei n. 9.784/1999.

Portanto, nas provas, quando se pergunta sobre princípios expressos na Constituição, deve-se considerar apenas os que compõem o LIMPE. Já os demais, ainda que estejam formalmente previstos em outras normas, são classificados como princípios implícitos em relação à Constituição.

As bancas examinadoras, de forma recorrente, consideram que o princípio expresso é aquele constante do art. 37, caput, da Constituição Federal.

Por outro lado, os princípios que não estão ali descritos são classificados como implícitos, mesmo que possuam previsão em outras normas do ordenamento jurídico. É essa lógica que deve ser adotada na resolução das questões.

Em suma, na prática, nas provas, o princípio LIMPE é considerado expresso, enquanto os demais são classificados como princípios implícitos.



20m



DIRETO DO CONCURSO

02. (FGV/2025/CFC/BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS) Avalie se os princípios da Administração Pública incluem:

- I – a legalidade;
- II – a moralidade;
- III – a livre concorrência;
- IV – a publicidade.

São de fato princípios da Administração Pública os itens

- a) I e II, apenas.
- b) II, III e IV, apenas.
- c) I, II e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.



A legalidade e a moralidade, de fato, fazem parte. Entretanto, a livre concorrência não se enquadra como princípio da administração pública.

Esse princípio está relacionado ao art. 174 da Constituição Federal, que trata do mercado e da economia, sendo, portanto, aplicável à iniciativa privada e não à administração pública, onde, em regra, nem se fala em concorrência. Já o princípio da publicidade, este sim, integra o rol dos princípios da administração pública.

03. (CESPE/CEBRASPE/2025/AEB/ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA JÚNIOR/ESPECIALIDADE: QUALQUER ÁREA DE FORMAÇÃO) A administração pública deve, no âmbito do processo administrativo, atender a determinados princípios, conforme estabelecido na Lei n. 9.784/1999. Assinale a opção em que é apresentado um princípio expressamente mencionado na referida lei.

- a) princípio do interesse público
- b) princípio da igualdade
- c) princípio da probidade
- d) princípio da impessoalidade
- e) princípio da publicidade



Princípios como igualdade, probidade, impessoalidade e publicidade, embora presentes na Constituição, não estão expressamente mencionados na referida lei. Esse detalhe é frequentemente explorado nas questões de concurso, o que torna imprescindível que os candidatos estejam atentos a essa distinção.

04. (CESPE/CEBRASPE/2025/MPE-CE/ANALISTA MINISTERIAL/ESPECIALIDADE: DIREITO) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, aos princípios e poderes da administração pública e aos atos administrativos, julgue o item subsequente.

A proibição de constar nome, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em publicidade de atos dos órgãos públicos representa aplicação do princípio da adequação na prestação do serviço público.



Tal vedação está prevista no art. 37, § 1º, da Constituição Federal. No entanto, a questão incorretamente associa essa proibição ao princípio da adequação na prestação do serviço público, o que não corresponde à realidade normativa, exigindo, portanto, atenção redobrada na interpretação dos enunciados.

- 05.** (FCC/2024/TRT/7ª REGIÃO/CE/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA) A Administração Pública rege-se, na sua atuação, por regras e princípios. Os princípios da proporcionalidade, motivação e segurança jurídica estão expressamente previstos na
- a) Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.257/2011).
 - b) Lei dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais (Lei n. 8.112/1990).
 - c) Lei de Processo Administrativo (Lei n. 9.784/1999).
 - d) Constituição Federal de 1988.
 - e) Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).



Os princípios da proporcionalidade, motivação e segurança jurídica estão expressamente previstos na Lei n. 9.784, que é considerada uma lei padrão no âmbito do Direito Administrativo, especialmente no que diz respeito ao processo administrativo.

Esses princípios não constam de forma expressa na Constituição Federal, uma vez que nela estão previstos os princípios sintetizados pelo acrônimo LIMPE (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência).

Portanto, ao se deparar com uma questão que aborda esses princípios específicos, a alternativa correta será aquela que faz referência à Lei n. 9.784, que rege o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

É importante destacar que, embora a Lei n. 14.133, que trata das licitações e contratos administrativos, também contenha diversos princípios expressos, mais de vinte, inclusive, ela não foi mencionada na questão analisada. Dessa forma, a alternativa correta permanece sendo a que aponta a Lei n. 9.784 como fundamento.

Os princípios da Administração Pública estão inseridos no chamado regime jurídico administrativo, entendido como o conjunto de princípios que rege as relações jurídicas da Administração Pública.

Dentro desse regime, distinguem-se os princípios expressos, que constam diretamente no texto das normas, e os princípios implícitos, que são extraídos por meio de interpretação normativa.

De modo geral, os princípios expressos costumam estar previstos na Constituição Federal, embora também possam constar de legislações infraconstitucionais, como é o caso da própria Lei n. 9.784.

Por outro lado, os princípios implícitos podem ser identificados tanto na Constituição quanto em normas infraconstitucionais, mesmo sem constarem literalmente em seu texto.

É fundamental compreender que não há hierarquia prévia entre os princípios da Administração Pública.

Isso significa que, independentemente de serem expressos ou implícitos, constitucionais ou infraconstitucionais, nenhum princípio se sobrepõe automaticamente aos demais.

Assim, não há prevalência, por exemplo, de um princípio expresso sobre um implícito, nem de um princípio previsto na Constituição sobre outro presente em norma infraconstitucional. Todos possuem igual relevância no ordenamento jurídico e devem ser harmonizados na sua aplicação.

O Supremo Tribunal Federal estabelece que, no que se refere aos princípios, deve-se realizar a ponderação. Esse processo consiste em verificar, conforme o caso concreto, qual princípio deve prevalecer.

Em determinadas situações, um princípio será aplicado em detrimento de outro, e, em outras, ocorrerá o contrário.

Dessa forma, não se pode afirmar, de maneira absoluta, que um princípio é superior a outro, independentemente de qual seja, mesmo que um deles possua status constitucional e o outro seja infraconstitucional.

Não existe hierarquia prévia entre princípios. Esse entendimento é frequentemente abordado em questões, nas quais, de maneira equivocada, tenta-se sustentar que um princípio constante na Constituição estaria automaticamente acima dos demais ou que um princípio expresso teria superioridade sobre um implícito, o que não procede.

A aplicação dos princípios deve ser feita de forma casuística, ou seja, analisando-se cada caso concreto. Assim, pode ocorrer que, em determinada situação, um princípio prevaleça, em outra, o princípio oposto seja aplicado, ou até que ambos sejam considerados conjuntamente.

Também há casos em que nenhum dos dois se aplica, sendo necessário recorrer a um terceiro princípio mais adequado à situação. Portanto, é fundamental compreender que não há hierarquia pré-estabelecida entre os princípios.



30m

Princípios da Administração Pública	Regime jurídico-administrativo	Conjunto de princípios aplicados às relações jurídicas envolvendo a Administração Pública, seja para garantir-lhe <u>prerrogativas</u>, seja para impor-lhe <u>restrições</u>.
	Princípios expressos	- São os que possuem sua previsão de maneira direta, clara, por escrito. - Constam no texto da norma.
	Princípios implícitos	São extraídos a partir de uma <u>interpretação</u> da norma jurídica.
	Princípios Constitucionais	Retirados da própria Constituição
	Princípios Infraconstitucionais	Extraídos das normas de <i>status</i> inferior à Constituição
	Obs.: Não há hierarquia prévia entre os princípios , seja em relação aos expressos e implícitos, seja em relação aos Constitucionais e Infraconstitucionais	

• Prevalece a máxima da “PONDERAÇÃO”

Os princípios podem ser classificados em expressos, quando estão diretamente previstos na Constituição, como os do chamado LIMPE (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), e em implícitos, que, embora não estejam textualizados, decorrem da própria ordem constitucional.

Dentre os princípios implícitos, destacam-se a segurança jurídica, a razoabilidade, a autotutela, o contraditório e a ampla defesa, a proporcionalidade, o interesse público e a motivação, reunidos em um mnemônico frequentemente utilizado para memorização: “Senhora CAPIM”.

Vale ressaltar que esse rol é meramente exemplificativo, uma vez que há inúmeras outras formulações principiológicas.

Esses princípios, ainda que sejam aplicados em normas infraconstitucionais, quando classificados como implícitos, referem-se sempre à Constituição.

Portanto, é necessário ter atenção a essa diferenciação, especialmente em avaliações, e compreender que os princípios, sejam expressos ou implícitos, devem ser analisados sempre de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Princípios da Administração Pública	
Princípios Expressos na Constituição Federal (Art. 37, caput)	L egalidade I mpersonalidade M oralidade P ublicidade E ficiência
Princípios Implícitos na Constituição Federal <i>Obs1.: podem ser “expressos” em normas infraconstitucionais, p.ex.: Lei 9784/99, Lei 8987/95 etc;</i> <i>Obs.2: Rol exemplificativo (existem outras dezenas)</i>	Srª Capim S egurança Jurídica r azoabilidade a utotutela C ontraditório A mpla defesa P roporcionalidade I nteresse Público (Supremacia e Indisponibilidade) M otivação

GABARITO

- 01. E
- 02. c
- 03. a
- 04. E
- 05. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.